

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018-66	처분요구일자	2018.11.16
처 분 종 류	통보, 개선(공사)		
관 계 부 서	○○○○○○○○(주), 공사 ●●●●●●●●처(◎◎◎◎팀), □ □□□□처(□□□□1팀)		
제 목	휴일 및 시간외 근무 부적정		

지 적 내 용

○○○○○○○○(주)는 공사와 체결한 아웃소싱용역 위탁계약에 따라 ‘㉠㉠㉠㉠㉠(㉠㉠㉠)㉠㉠㉠㉠㉠용역’과 ‘㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠용역’을 수행하고 있다.

『아웃소싱용역계약 특수조건』 제16조(대가의지급) 제3항에 따르면 변동비는 협력사가 실제로 지출한 비용에 대한 증빙을 제출받아 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제73조에 의한 사후원가검토조건 방식으로 정산하여 지급하도록 되어 있으며, 동 특수조건 제4항에 의해 변동비 정산의 구체적인 절차와 방법은 과업내용서에 정하거나, 계약 체결 후 공사와 협력사가 협의하여 결정하도록 하고 있다.

또한, 공사 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 제22조(용역대가의 정산 및 지급) 제4항에 따르면 변동비 중 대근비는 해당 용역의 특성을 고려하여 용역담당 부서의 장이 추가 근무 및 대체근무 시행기준을 수립하여 집행하도록 되어 있으며, 동 지침 제12조(변동비의 계상) 제5항에 의거 추가 근무는 재난·재해·사고·장애 등 비상상황 및 성수기 서비스 강화를 위한 인원 투입시, 대체근무는 결원 및 법정휴가(연차휴가)로 적정근무인원이 미달하는 경우 계상하도록 규정되어 있다.

따라서 아웃소싱용역계약 이행과 관련하여 변동비 집행이 수반되는 추가 또는 대체근무 필요시 공사 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』의 변동비 계상 기준과 용역담당부서에서 수립한 ‘추가 근무 및 대체근무 시행기준’의 범위 내에서 공사 용역담당부서와 협의하여 근무계획을 수립하여 시행하는 것이 타당하다.

그러나 추가 또는 대체근무 시행 현황을 확인한 결과 ‘○○○○○○○○(○○○○)○○○○○○○○용역’과 ‘○○○○○○○○○○○○○○용역’의 경우 공사 용역 담당부서에서 동지침에서 정하는 ‘추가 근무 및 대체근무 시행기준’을 수립하지 아니하였으며,

‘○○○○○○○○(○○○○)○○○○○○○○용역’의 경우 동 지침에서 정하는 사유에 해당하지 않는 일상적인 유지관리 업무(PC프로그램설치)를 휴일 또는 시간외 근무로 수행한 것이 확인되었다.

또한 ‘○○○○○○○○○○○○○○용역’의 경우 【●●】과 같이 ○○○○○○○○○(주)가 공사 용역 담당부서에 보고한 비상근무계획이 시행 과정에서 근무인원의 증감 등이 발생하였음에도 사전 또는 사후 행정 조치를 취하지 않은 사례가 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 당초 변동비 반영 취지와 기준과 상이하게 추가 근무 및 대체근무가 이루어 지는 등 변동비 집행의 적정성을 담보할 수 없게 되었다.

관계기관(부서) 의견

○○○○○○○○○○(주)는 인력 운영의 한계로 인하여 근무자 변경이 발생할 수 있고, 기존 PC 반납 일정을 감안하여 야간 및 휴일에 작업을 하였다고 주장하고 있다.

그러나 『아웃소싱용역계약 특수조건』에 의거 변동비 집행시 공사와 협의하도록 되어 있으므로, 변동비 집행 금액 변동이 발생하는 투입 인원의 증감 사

항은 공사와 협의하여야 하며, 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』에서 정하는 추가근무와 대체근무 계상 취지에 부합하게 변동비를 집행하는 것이 타당하므로 상기 주장은 이유가 되지 않는다.

조치할 사항

① ○○○○○○○○○(주) 사장은 추가·대체 근무 시행시 『아웃소싱용역계약 특수조건』 제16조에 의거하여 공사 담당부서와 협의 후 시행하시기 바랍니다. (통 보)

② 공사 사장(●●●●●●처장, ■■■■■■처장)은 공사 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』에 따라 소관 아웃소싱용역의 비상대근 기준을 마련하시기 바랍니다. (개 선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략